

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO

W dniu w pomiędzy:

1.
..... zam. zwanymi w dalszym ciągu
Wynajmującymi, a
2.adres zam.
Pesel Nr paszportu
zwaną w dalszym ciągu Najemcą, została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

1. Wynajmujący oświadczają, że są właścicielami lokalu mieszkalnego numer, składającego się z o łącznej powierzchni lokalum2, znajdującego się nakondygnacji budynku położonego w Rzeszowie przy ul., dla którego przez Sąd Rejonowy wprowadzona jest Księga Wieczysta o nr
2. Wynajmujący oświadczają, że mają swobodne prawo dysponowania przedmiotem najmu, w szczególności zapewniają, że przedmiot najmu nie został wynajęty osobie trzeciej, a także że nie ma roszczeń osób trzecich do przedmiotowego lokalu.

§ 2

1. Wynajmujący oddają, a Najemca bierze w najem przedmiot najmu wraz z urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego na czas określony oddo i zobowiązuje się płacić Wynajmującym umówiony czynsz wraz z opłatami opisanymi w § 3.
2. Najemcy wykorzystywać będą przedmiot najmu na cele mieszkalne.
3. Wydanie przedmiotu najmu Najemcom nastąpi w dniu podpisania umowy.

§ 3

1. Tytułem czynszu oraz opłat za media Najemca płacić będzie Wynajmującym czynsz najmu w wysokości (**słownie:złotych**) **miesięcznie.**
2. Ponadto Najemca pokrywać będzie **koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z przedmiotu najmu za faktycznie zużyte przez nich media**, w tym za energię elektryczną i gaz wg wskazań liczników i stawek dostawców tych mediów oraz wodę, i ogrzewanie.

3. W przypadku gdy opłaty eksploatacyjne ulegną podwyższeniu lub zaistnieje konieczność dokonania stosownego rozliczenia, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwot wynikających z podwyższenia lub dokonanego rozliczenia.
4. Ponadto Najemca pokrywać będzie czynsz płatny zarządcy wraz z funduszem remontowym – w tej sytuacji płatność nastąpi comiesięcznie na konto Wynajmujących w Bank nr konta..... bądź gotówką do rąk któregośkolwiek z Wynajmujących za pokwitowaniem. Wynajmujący informują o każdej zmianie stawki za czynsz Najemcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapłata należności, o których mowa w ust. 1 i 3 następować będzie z góry, bez uprzedniego wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność, na rachunek bankowy Wynajmujących w Bank Nr Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmujących lub datę przekazania środków do rąk Wynajmujących.
5. W razie zwłoki w uiszczeniu należności, o których mowa w ust. 1 i 2 Wynajmującym służy prawo doliczenia odsetek ustawowych.
6. Czynsz najmu, o którym mowa w ust. 1 będzie corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, który ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Najemca przyjmuje do wiadomości, że opłaty eksploatacyjne mają charakter zmienny, ich wysokość uzależniona jest od czynników niezależnych od Wynajmującego, w szczególności takich jak: sezon grzewczy, zużycie wody, energii elektrycznej, gazu przez Najemcę oraz ich ceny.

§ 4

1. Najemca zobowiązuje się do:
 - 1) używania wynajętego lokalu z należytą starannością zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - 2) przestrzegania regulaminu porządku domowego, a w szczególności ciszy nocnej,
 - 3) nie organizowania imprez i zabaw w lokalu, mogących zakłócić korzystanie z lokali sąsiednich,
 - 4) nie posiadania w lokalu środków niedozwolonych a w szczególności narkotyków,
 - 5) kulturalnego zachowywania się w stosunku do właścicieli pozostałych lokali i osób trzecich,
 - 6) utrzymywania zajmowanego lokalu we właściwym stanie sanitarnym i technicznym,

- 7) nie dokonywania bez zgody Wynajmujących zmian naruszających substancję lokalu lub budynku,
 - 8) nie dokonywania na rzecz nieruchomości żadnych nakładów - w razie ich dokonania Najemca zrzekają się wszelkich roszczeń związanych z ich dokonaniem i oświadcza iż staną się one wyłączną własnością Wynajmującego bez prawa żądania jakiejkolwiek rekompensaty przez Najemcę
2. Najemca jest są zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w lokalu w okresie najmu. Za szkodę uważa się każde naruszenie substancji lokalu bądź urządzenia lub sprzętu gospodarstwa domowego będącego wynikiem chociażby niezamierzonego lub przypadkowego działania któregośkolwiek z najemców lub osób trzecich będących w lokalu w czasie okresu najmu.

§ 5

1. Jeżeli po wydaniu lokalu lub w czasie trwania stosunku najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają Wynajmujących, Najemca powinien niezwłocznie ich o tym zawiadomić, w przeciwnym razie odpowiada za powstałą wskutek opóźnienia w jej usunięciu szkodę.
2. Najemcę obciążają wszelkie naprawy wynikłe z normalnej eksploatacji lokalu i znajdujących się w nim ruchomości, w tym bieżące awarie hydrauliczne i drobne naprawy sprzętu RTV i AGD.

§ 6

Najemca jest są zobowiązani w terminie z nimi uzgodnionym, nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wynajmujących takiej potrzeby udostępnić lokal Wynajmującym w celu dokonania okresowego, a w uzasadnionych przypadkach doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego oraz ustalenia zakresu prac wymagających wykonania w lokalu a także doraźnej kontroli mieszkania celem sprawdzenia czy oddany w najem lokal jest używany z należytą dbałością i zgodnie z warunkami umowy. W sytuacji, w której właściciele nieruchomości sąsiednich bądź zarządca zgłosi Wynajmującym fakt nienależytego korzystania z lokalu przez Najemcę lub inne osoby korzystające z lokalu opisanego w § 1 zobowiązani są oni do udostępnienia lokalu w ten sam dzień, w którym Wynajmujący zgłoszą taką konieczność o godzinie wspólnie ustalonej, nie później niż o godzinie 18.00.

§ 7

1. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmujących wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim.

2. W lokalu będącym przedmiotem najmu może zamieszkiwać Najemca wraz córką/synem małoletnim (dokładne dane, data urodzenia, pesel, nr paszportu itp.)

§ 8

1. Wynajmujący mogą rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

1)Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynią korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym. Jako rażące wystąpienie przeciwko porządkowi domowemu uznaje się w szczególności niezachowanie ciszy nocnej, powodujące chociażby jednokrotnie konieczność wezwania przez sąsiadów Policji lub powtarzające się chociażby dwukrotnie naruszenia o których którykolwiek z mieszkańców pozostałych lokali informował Wynajmujących i potwierdził ten fakt Wynajmującym na piśmie,

2)pomimo pisemnego upomnienia nadal używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki dopuszczając do szkód, albo niszczą urządzenia zainstalowane w mieszkaniu lub przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

3)pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 co najmniej przez dwa pełne okresy płatności,

4)podnajmuje lub oddaje przedmiot najmu lub jego część do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wynajmujących.

2. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) określonym w art. 19d ust.5 w zw. z art. 19a ust. 3 Ustawy o ochronie praw lokatorów;

2) nie udostępnienia Wynajmującemu przez Najemcę Lokalu mieszkalnego celem dokonania kontroli, o której mowa w § 6 Umowy.

§ 9

Po ustaniu stosunku najmu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.

§ 10

1. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmujących o zapłatę czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych, a także naprawienia ewentualnych szkód w przedmiocie najmu Najemca składa na rzecz Wynajmujących w dniu podpisania umowy kaucję w kwociezł (słownie:złotych).

2. W przypadku zaspokojenia Wynajmujących z kaucji, Najemca jest zobowiązany do jej uzupełnienia do ustalonej w ust. 1 wysokości w terminie 7. dni od daty otrzymania powiadomienia o rozliczeniu nieuregulowanych należności z kaucji.
3. Kaucja podlega rozliczeniu lub zwrotowi w kwocie nominalnej w terminie 1 miesiąca po zakończeniu umowy lub od dnia opróżnienia Lokalu mieszkalnego przez Najemców i jego wydania w stanie niepogorszonym, zwrócić Najemcy kaucję, bez oprocentowania, z zastrzeżeniem prawa potrącenia z kaucji wszelkich należności, o których mowa w § 3.

§11

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- 1) oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym Najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym
- 2) informację ze wskazaniem innego lokalu, w którym Najemca będzie mógł zamieszkać wraz z małoletnim dzieckiem, gdy dojdzie do egzekucji obowiązku opróżnienia i opuszczenia lokalu.
- 3) oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w § 11 pkt 2, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu;

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych miejscowo dla miejsca zamieszkania Wynajmujących.

§ 15

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy oraz dla Wynajmujących.

.....

.....

(podpis najemcy) (podpisy wynajmujących)

Załącznik do niniejszej umowy

Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.